

1501284-29.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: MARISE TERRA PINTO BOURGOGNE DE ALMEIDA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Réu:

GABRIEL SILVA SOUZA

Réu Preso

Juíza de Direito: Dra. Marise Terra Pinto Bourgogne de Almeida

Vistos.

GABRIEL SILVA SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 20 de setembro de 2021, por volta das 19 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

5ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501284-29.2021.8.26.0617 - Controle nº 2021/000789

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Réu:

GABRIEL SILVA SOUZA

Réu Preso

Juíza de Direito: Dra. Marise Terra Pinto Bourgogne de Almeida

Vistos.

GABRIEL SILVA SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 20 de

setembro de 2021, por volta das 19 horas e 30 minutos, na Rua Valter Dellu, altura do nº. 399, bairro Campo dos Alemães, nesta cidade e Comarca de São José dos Campos, envolvendo os adolescentes Michael da Silva Vieira e Maicon Felipe Almeida Moraes, estaria trazendo consigo, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros: 57 (cinquenta e sete) porções de cocaína em pó (com massa líquida de 46,45g - item 01) e 19 (dezenove) porções de cocaína em pedra "crack" (com massa líquida de 6,48g - item 02), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11 e 19, as fotografias de fls. 30/31 e 35/36, laudo de constatação de substância entorpecente de fls. 32/34 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 84/86. Notificado (fls. 115), o réu, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou defesa preliminar (fls. 119).

A denúncia foi recebida à fls. 120/120 e o réu foi citado.

Encerrada a fase probatória, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da inicial, sem qualquer benefício na aplicação da pena.

A Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação da infração para o artigo 37, da Lei de Tóxicos. Requereu, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI da Lei de Drogas, a aplicação do benefício previsto no § 4.º do artigo 33 da Lei de Drogas, apesar da reincidência, bem como regime mais brando para início de cumprimento de pena e recurso em liberdade.

Relatado.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitativa está provada conforme auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/03), boletim de ocorrência (fls. 04/07), auto de exibição e apreensão (fls. 11), auto de apreensão de adolescente (fls. 08), laudo de constatação provisória (fls. 44/46), laudo de exame químico toxicológico (fls. 84/86), no qual foi detectado a substância vulgarmente conhecida como "Cocaína", bem como pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria, contudo, restou duvidosa em relação ao acusado.

Interrogado na fase policial, o acusado permaneceu silente. (fls. 14)

Em juízo disse que estava no local dos fatos para comprar entorpecente para seu consumo, sendo detido quando várias pessoas correram ao avistar os policiais.

A versão do réu não restou seguramente contrariada pela prova dos autos.

Com efeito, os policiais militares Breno e Licirio, ouvidos na fase pré-processual e em juízo, narraram que estavam em patrulhamento de força tática pelo bairro campo dos alemães, local já conhecido como ponto de venda de drogas, quando ao adentrarem a Rua Alcidia Dias Pedrosa em frente ao nº195, avistaram três indivíduos que, ao notarem a presença da equipe policial, empreenderam fuga a pé, sendo abordados já pela Rua Valter Dellu, nº399, sem que os perdesse de vista. Foi realizada busca pessoal, sendo que com Maicon foi localizado em sua cintura uma sacola verde, contendo 57 pinos de cocaína e 18 pedras de crack, já com Michael foi localizada a quantia de R\$ 383,25 em suas meias e com Gabriel nada de ilícito foi encontrado. Indagados a respeito, todos declararam estar trabalhando no tráfico de drogas, sendo que Gabriel estaria na indicação do local, das 08h00 às 00h00, recebendo a quantia de R\$ 200,00; Maicon estaria na venda, no horário das 19h00 até às 00h00, ganhando a quantia de R\$ 300,00; e Michael, por sua vez, estava responsável pela recolha do dinheiro, trabalhando das 08h00 às 00h00, recebendo R\$800,00. Diante dos fatos, deram voz de prisão aos mesmos, conduzindo-os até a delegacia de polícia (fls. 09/10).

Em juízo ambos esclareceram que viram o réu fazendo um gesto com a mão indicando onde estava sendo efetuada a venda, não tendo presenciado nenhum ato de comercialização.

A despeito de terem mencionado em juízo que viram o réu fazendo gesto indicando a biqueira, esta circunstância não foi mencionada na fase extrajudicial, sendo insuficiente para a condenação, pois várias pessoas correram no momento da incursão policial e o réu estava junto com os adolescentes, o que não justificaria o gesto de indicação, pois estavam bem próximos. Naquela ocasião policial os agentes apenas declararam que todos confessaram o tráfico, indicando suas funções.

Note-se que os adolescentes tampouco incriminaram o acusado, sequer na fase

policial.

Na fase extrajudicial, o adolescente Maicon afirmou que traficava há três meses, ganhando R\$ 300,00 por dia. Não soube informar quem é seu chefe, só informou que recebia de uma pessoa desconhecida. Na data dos fatos também estava traficando, sendo que o outro adolescente não estava traficando, assim como não o conhece. (fls. 12).

Em juízo disse que não conhecia o réu e que ele não estava o auxiliando no tráfico. O adolescente Michael, na fase pré-processual, afirmou que não é traficante e estava no local para comprar maconha no exato momento em que a polícia abordou o outro adolescente. Apenas foi apreendido por estar no local na hora da abordagem. Ademais, disse que o adolescente que também foi apreendido chegou a lhe informar que iria confessar pois não seria certo ele ser apreendido. Nada disse sobre o réu. Neste contexto, não há prova segura para condenação de Gabriel, pelas circunstâncias acima mencionadas, ressalvando-se que ele foi abordado e nada de ilícito trazia em seu poder, não confirmando sua suposta confissão informal aos policiais.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para absolver o réu GABRIEL SILVA SOUZA da acusação de tráfico, e o faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, proceda a Serventia as anotações e comunicações de praxe.

Sentença registrada eletronicamente.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

São José dos Campos, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA